

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 5645/2015

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण एवं अन्यअपीलकर्ता

बनाम

राजेश शर्मा व अन्य प्रतिवादी

सह

सिविल अपील सं. 1976/2023,

सिविल अपील सं. 1979/2023,

सिविल अपील सं. 1984/2023,

सिविल अपील सं. 5647/2015,

सिविल अपील सं. 5646/2015

, सिविल अपील सं. 6536/2015,

सिविल अपील सं. 658/2016,

सिविल अपील सं. 4438/2014,

सिविल अपील सं. 4198/2014,

सिविल अपील सं. 4489/2014,

सिविल अपील सं. 3636/2018,

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

सिविल अपील सं. 1977/2023,
सिविल अपील सं. 1988/2023,
सिविल अपील सं. 1983/2023,
सिविल अपील संख्या 5912-5915/2014
सिविल अपील संख्या 4492/2014,
सिविल अपील सं. 5910/2014,
सिविल अपील सं. 2041/2023 ,
सिविल अपील सं. 6247/2014,
सिविल अपील सं. 6249/2014,
सिविल अपील सं.6250/2014,
सिविल अपील सं. 6248/2014,
सिविल अपील सं. 3176/2015,
सिविल अपील सं. 3242/2015,
सिविल अपील सं. 6537/2015,
सिविल अपील सं. 6540/2015,
सिविल अपील सं. 6541/2015,
सिविल अपील सं. 6538/2015,
सिविल अपील सं. 6539/2015,

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

सिविल अपील सं. 1982/2023,

सिविल अपील सं. 1978/2023,

सिविल अपील संख्या 1980-1981/2023,

सिविल अपील सं. 5918 /2014 ,

सिविल अपील सं. 2014 का 5919

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. चूंकि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उठता है, इन सभी अपीलों का निर्णय और निपटान एक साथ, इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया जाता है।

2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित रिट याचिकाओं में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं) से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने संबंधित विकास प्राधिकरणों और यूपी राज्य की विभिन्न मांग नोटिसों को खारिज और रद्द कर दिया है, विकास प्राधिकरणों और यूपी राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2.1 कुछ अपीलों को मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राथमिकता दी गयी है, जो संबंधित रिट में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को चुनौती देते हुए मांग नोटिसों पर रोक लगाने से इनकार करती है, हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन हैं जो इस सामान्य निर्णय और

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आदेश द्वारा निपटाई जा रही हैं और संबंधित विकास प्राधिकरणों को निर्देशित करती हैं कि यदि वर्तमान कार्यवाही में निर्णय विकास प्राधिकरण /यूपी राज्य के खिलाफ है तो वे विभिन्न शुल्कों की वसूली गई राशि को 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करेंगे।

2.2 आक्षेपित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं) के द्वारा, उच्च न्यायालय ने विकास शुल्क/प्रभारों की उगाही को छोड़कर विभिन्न मांग नोटिसों को रद्द कर दिया है। हालांकि, जहां तक सिविल अपील संख्या 4489/2014 (यूपी राज्य v. रेखा रानी और अन्य) का संबंध है, तो उच्च न्यायालय ने विकास प्रभारों/शुल्कों की उगाही/मांग को भी रद्द कर दिया है।

3. विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद बाहरी / आंतरिक विकास शुल्क, स्वीकृत लेआउट योजना प्रदान करने के दौरान निरीक्षण शुल्क/पर्यवेक्षण शुल्क, विकास शुल्क, अनुमंडल शुल्क, स्टैकिंग शुल्क और प्रभाव शुल्क आदि के रूप में विभिन्न मांग नोटिसों को चुनौती देने के संबंध में था। एक मामले को छोड़कर, जो कि रेखा रानी (सुप्रा) का है, अन्य सभी मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विकास प्रभारों/शुल्क लगाने को सही ठहराया है, हालांकि, अन्य उगाही/मांगों का संबंध है, यानी, विकास शुल्क/प्रभारों के अलावा, विशेष रूप से अनुमंडल शुल्क आदि , उच्च न्यायालय ने उक्त उगाही और/या मांग नोटिस को इस आधार पर अलग कर दिया है कि यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (इसके बाद 'अधिनियम, 1973' के रूप में संदर्भित) की धारा 15 (2-ए) के तहत प्रदान किए गए शुल्क के अलावा अन्य शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता है। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा और माना है कि अधिनियम 1973 की धारा 41 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के आधार पर इस तरह की उगाही अवैध और

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

कानून की दृष्टि से खराब है। विकास प्रभारों/शुल्क के अलावा अन्य शुल्क की उगाही कानून की दृष्टि में गलत पाई जाती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन है।

3.1 बाहरी/आंतरिक विकास शुल्क, स्वीकृत लेआउट योजना प्रदान करने के दौरान निरीक्षण शुल्क/पर्यवेक्षण शुल्क, उपमण्डल शुल्क, स्टैकिंग शुल्क और प्रभाव शुल्क इत्यादि की उगाही/मांग को रद्द करना और खारिज करना वर्तमान अपीलों का विषय है।

यूपी राज्य ने सिविल अपील संख्या 4489/2014 [रेखा रानी (सुप्रा)] के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए अपील को प्राथमिकता दी है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विकास उगाही/शुल्क के संबंध में उगाही/मांग को रद्द कर दिया है।

4-उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुखर्जी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने अधिनियम, 1973 की धारा 41 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में विकास प्राधिकरणों द्वारा बाह्य/आंतरिक विकास शुल्क, स्वीकृत लेआउट योजना प्रदान करने के दौरान निरीक्षण शुल्क/पर्यवेक्षण शुल्क, विकास शुल्क, अनुमंडल शुल्क, स्टैकिंग शुल्क और प्रभाव शुल्क आदि शुल्क वसूल करने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आदेश अधिनियम 1973 की धारा 41 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गए थे, जो कि बड़े जनहित में और विकास योजना/स्कीम सहित क्षेत्र के विकास के लिए और विकास प्राधिकरणों की सीमा के भीतर शामिल अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए था।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

4.1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुखर्जी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा यूपी राज्य और अन्य बनाम मालती कौल (श्रीमती) और अन्य, 10 SCC425 जो (1996) में रिपोर्ट की गई, के मामले में विकास शुल्क/फीस की वसूली को बरकरार रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए रेखा रानी (उपरोक्त) (सिविल अपील संख्या 4489/2014) के मामले में उच्च न्यायालय को विकास शुल्क/फीस की उगाही को अलग नहीं करना चाहिए था और न ही कर सकता था, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई थी।

4.2 संबंधित विकास प्राधिकरणों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उ 0 प्र 0 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुखर्जी द्वारा किए गए निवेदनों को स्वीकार करते हुए आगे प्रस्तुत किया है कि वास्तव में उन्होंने विकास शुल्कों के अलावा संबंधित शुल्क/फीस, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत एकत्र किए हैं।

4.3 संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद करने की स्थिति में नहीं हैं कि जहां तक विकास शुल्क / फीस लगाने का संबंध है, उसे मालती कौल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर वैध माना जाता है।

4.4 यह निवेदन किया जाता है कि जहां तक अन्य आरोपों का संबंध है, उन्हें अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2-ए) के मद्देनजर अवैध और/या कानून के अनुसार सही नहीं माना जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2-ए) में प्रगणित/उल्लेखित शुल्कों की ही वसूली/उगाही की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

265 के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित नियम के अलावा कोई उगाही/शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

इसका अर्थ यह है कि जब तक कानून अनुमति नहीं देता , तब तक कोई कर/शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

4.5 जहां तक राज्य के साथ-साथ विकास प्राधिकरणों की ओर से अधिनियम, 1973 की धारा 41 पर निर्भरता का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1973 की धारा 41 के तहत शक्तियों के प्रयोग में, कोई उगाही और/या कोई वसूली/शुल्क, यदि अन्यथा अधिनियम के तहत इसकी अनुमति नहीं है, वसूल नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1973 की धारा 41 के तहत शक्तियाँ, पर्यवेक्षी प्रकृति की हैं और अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरणों को राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 41 राज्य को अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2-ए) में उल्लिखित शुल्क के अलावा अन्य शुल्क लगाने के आदेश जारी करने की अनुमति नहीं देती है।

4.6 एक मामले में, मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आवेगपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है कि जैसे कि प्रश्नास्पद में संपत्ति विकास प्राधिकरणों की सीमा के भीतर हो सकती है, हालांकि, उस भूमि के संबंध में जो विकास योजना के अंतर्गत नहीं है, उसमें विकास शुल्क/फीस भी नहीं लगाया जा सकता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है। प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद बाहरी/आंतरिक विकास शुल्क, निरीक्षण शुल्क/पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

स्वीकृति विन्यास योजना, विकास शुल्क, उप-शुल्क, डिवीजन चार्ज, स्टैकिंग चार्ज और इम्पैक्ट फीस आदि के रूप में विभिन्न मांग नोटिसों के संबंध में था।

6. जहां तक विकास फीस/शुल्क की उगाही का संबंध है, यह मुद्दा मालती कौल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अब यह अनिर्णित विषय नहीं है। संपूर्ण योजना और अधिनियम, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से अधिनियम, 1973 की धारा 14, 15 (2-ए), 41 और 59 पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने विकास शुल्क/फीस लगाने को सही ठहराया है। इसलिए, विकास शुल्क/फीस लगाने के संबंध में मामला इस न्यायालय द्वारा मालती कौल (उपरोक्त) के मामले में यही निष्कर्ष निकाला गया है। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विकास शुल्क की वसूली को रेखा रानी (उपरोक्त) के मामले को छोड़कर सही ठहराया है। रेखा रानी (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द करना और विकास शुल्क /फीस की वसूली को अलग करना इस प्रकार अस्थिर है और वही अलग रखने और रद्द करने योग्य है और विकास शुल्क/फीस लगाया जाए, जो अन्यथा अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2-ए) के तहत अनुमन्य है।

7. जहां तक एक अधिवक्ता की ओर से निवेदन है कि चूंकि एक मामले में क्षेत्र विकास योजना में शामिल नहीं है, लेकिन वह विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर है और इसलिए विकास प्रभारों/फीस के संबंध में उगाही नहीं की जाएगी, इसमें कोई सार नहीं है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विकास शुल्क/शुल्क की वसूली उस क्षेत्र के लिए है जहां विकास पहले ही हो चुका है और/या जिसे अभी विकसित किया जाना है। मालती कौल के मामले में उक्त पहलू पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है। (सुप्रा)। उक्त निर्णय के पैरा 5 में, यह देखा गया है और निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

"5. धारा 4 में विचार किया गया है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के उद्देश्य के लिए, किसी भी विकास क्षेत्र के लिए" विकास प्राधिकरण "नामक एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है। 'विकास' को धारा 2 (e) में परिभाषित किया गया है। इसके व्याकरणिक रूपांतरों के साथ, जिसका अर्थ भवन, इंजीनियरिंग, खनन या अन्य कार्यों को भूमि पर, ऊपर या नीचे करना है, या किसी भवन या भूमि में कोई भौतिक परिवर्तन करना है, और इसमें पुनर्विकास शामिल है। "विकास क्षेत्र" धारा 2 (f) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ धारा 3 के तहत विकास क्षेत्र घोषित किसी भी क्षेत्र से है। इसे अधिकार दिया गया है, जहां धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार ने घोषित किया है कि राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र को योजना के तहत विकसित करने की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्र को एक विकास क्षेत्र घोषित करने के लिए। धारा 7 में प्राधिकरण के उद्देश्यों की परिकल्पना करता है और विकासशील प्राधिकरण को भवन बनाने के लिए भूमि और किसी भी अन्य संपत्ति का अधिग्रहण, अधिकार, प्रबंधन या निपटान करने की शक्ति देता है, इंजीनियरिंग, खनन और अन्य संचालन, पानी और बिजली की आपूर्ति के संबंध में कार्यों को निष्पादित करने के लिए, सीवेज का निपटान करने के लिए और अन्य सेवाओं और सुविधाओं को प्रदान करने और बनाए रखने के लिए और आम तौर पर ऐसे विकास के प्रयोजनों के लिए और उद्देश्यों के लिए आवश्यक या समीचीन कुछ भी करने के लिए और प्रासंगिक प्रयोजनों के लिए है। सुख-सुविधा' को धारा 2 (ए) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसमें सड़क, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी, सीवरेज, सार्वजनिक कार्य और ऐसी अन्य सुविधा शामिल है, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा सुविधा के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है, अधिनियम के उद्देश्य। अभिव्यक्ति "इंजीनियरिंग संचालन" को धारा 2 (एच) के तहत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

परिभाषित किया गया है और इसमें सड़क तक पहुंच के साधनों का निर्माण या लेआउट या जल आपूर्ति के साधनों का निर्माण शामिल है। "पहुंच के साधन" को धारा 2 (i) के तहत परिभाषित किया गया है और इसमें वाहनों के लिए या पैदल यात्रियों के लिए निजी या सार्वजनिक पहुंच का कोई भी साधन शामिल है और इसमें सड़क भी शामिल है। "

8. जहाँ तक विकास प्रभार/प्रभार की उगाही को छोड़कर लेआउट योजना की मंजूरी देते समय निरीक्षण प्रभार/पर्यवेक्षण प्रभार, उपखंड प्रभार, स्टैकिंग प्रभार और प्रभाव शुल्क आदि के रूप में अन्य शुल्क लगाने का संबंध है, विचार करते समय इस तरह के शुल्क लगाने की वैधता के लिए, अधिनियम, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं:

" S. 2. परिभाषाएँ – इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(ड) 'विकास' अपने व्याकरणिक रूपांतरों के साथ, भवन, इंजीनियरिंग, खनन या अन्य कार्यों को भूमि पर, ऊपर या नीचे करना, या किसी भवन या भूमि में कोई भौतिक परिवर्तन करना, और पुनः विकास शामिल है—

(च) 'विकास क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन घोषित किसी क्षेत्र, विकास क्षेत्र से है:

(छ) किसी विकास क्षेत्र के संबंध में 'विकास प्राधिकरण' या 'प्राधिकरण' का तात्पर्य उस क्षेत्र के लिए धारा 4 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण से है:

(छछछ) 'विकास फीस' से ऐसी फीस अभिप्रेत है, जो विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, जल निकाम, मल निकास, विद्युत आपूर्ति और जल आपूर्ति लाइन के सन्निर्माण के लिये धारा 15 के अधीन व्यक्ति या निकाय पर उदगृहीत है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ज) ' अभियांत्रिकी संक्रिया' में सड़क के निर्माण या सड़क तक पहुंच को अर्पित करने और जल आपूर्ति के साधनों को अर्पित करना शामिल है।

(जज) 'भूमि उपयोग सपरिवर्तन प्रभार' का तात्पर्य ऐसे प्रभार से है जो धारा 38 ए के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संकाय पर किसी महान्योजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना में भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु लगाया जाता है।

(ii) 'नामांतरण प्रभार' से ऐसा प्रभार अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा अन्य व्यक्ति को आवंटित संपत्ति का अपने नाम में नामान्तरणका की ईप्सा करने वाले व्यक्ति पर धारा 15 के अधीन उदगृहीत की जाती है।

(केके) ' ढेर लगाने की फीस' से ऐसी फीस अभिप्रेत है जो धारा 15 के अधीन व्यक्ति या निकाय पर उदगृहीत है जो प्राधिकरण की भूमि पर सार्वजनिक सड़क पर या सार्वजनिक स्थल पर भवन सामग्री रखता है।

(ii) 'जल फीस' से ऐसी फीस अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति किये गये जल का भवन निर्माण संक्रिया या भवन के सन्निर्माण के लिए प्रयोग करने वाले व्यक्ति य निकाय पर धारा 15 के अधीन उदगृहीत किया जाता है।

XXX

XXX

XXX

धारा 14. विकास क्षेत्र में भूमि का विकास – (1) धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की घोषणा के बाद, उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति या निकाय (सरकार के विभाग को शामिल करके) द्वारा भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा या निष्पादित नहीं किया जाएगा या जारी नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे विकास के लिए अनुमति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार [उपाध्यक्ष] से लिखित में अभी प्राप्त नहीं की गयी है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(2) किसी विकास क्षेत्र में योजनाओं में से किसी के प्रवृत्त होने के बाद, उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया जाएगा, निष्पादित नहीं किया जाएगा या जारी नहीं रखा जाएगा, यदि ऐसा विकास भी ऐसी योजना के अनुसार नहीं है।

(3) उप-धारा (1) और (2) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुये भी निम्नलिखित प्रावधान किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि के विकास के संबंध में लागू होंगे -

(क) जब कोई ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकरण भूमि का विकास करने का आशय रखता है, तब वह ऐसे विकास को करने के कम से कम 30 दिन पूर्ण विशिष्टियों को, जिसमें कोई योजना या दस्तावेज शामिल है, देते हुये ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना [उपाध्यक्ष] को देगा;

(ख) किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के मामले में, यदि [उपाध्यक्ष] को कोई आक्षेप नहीं है, तो उसे ऐसे विभाग को खंड (क) के अधीन उसके द्वारा विभाग के आशय की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर उसकी सूचना देनी चाहिए और यदि [उपाध्यक्ष] उक्त अवधि के भीतर कोई आक्षेप नहीं करता तो विभाग प्रस्तावित विकास को करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(ग) जहां [उपाध्यक्ष] प्रस्तावित विकास के प्रति इस आधार पर कोई आक्षेप करता है कि विकास उसके द्वारा तैयार किये गये या तैयार किये जाने के लिये आशयित किसी महायोजना या आंशलिक विकास योजना के अनुरूप नहीं है, या किसी अन्य आधार पर आक्षेप करता है, वहाँ ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थित -

(i) या तो [उपाध्यक्ष] द्वारा उठाए गए आक्षेप को निवारित करने के लिये विकास के प्रस्ताव में आवश्यक उपान्तरण करेगा ;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(ii) [उपाध्यक्ष] द्वारा उठाये गये आक्षेप के साथ विकास के लिये प्रस्ताव खण्ड (घ) के अधीन विनिश्चय के लिये राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(डी) राज्य सरकार, [उपाध्यक्ष] के आक्षेपों के साथ विकास के लिये प्रस्ताव प्राप्त करने पर, या तो उपान्तरण के साथ या बिना, प्रस्ताव को अनुमोदित कर सकेगी था विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण को, यथास्थिति, ऐसा उपान्तरण करने का निर्देश दे सकेगी ' जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया हो और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा;

किसी ऐसे विभाग द्वारा या धारा 59 के प्रावधानों के अध्याधीन किसी ऐसे विकास प्राधिकरण द्वारा उप धारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के पूर्व प्रारंभ किया गया किसी भूमि का विकास उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उप धारा (1) और (2) की अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ पूरा किया जा सकेगा।

एस. 15. अनुमति के लिए आवेदन – (1) धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति को अभी प्राप्त करने की वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या निकाय (सरकार के किसी भी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अतिरिक्त) [उपाध्यक्ष] के समक्ष विकास के संबंध में जिससे आवेदन संबंधित है, ऐसे प्रारूप में ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्दिष्ट करते हुये लिखित में आवेदन करेगा, जैसा कि [उप – विधि] द्वारा विहित किया जाय।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसा शुल्क होगा जो नियमों द्वारा निर्धारित किया जा जाए।

[(2-क) प्राधिकरण विकास शुल्क, नामांतरण शुल्क, स्टैकिंग शुल्क और जल शुल्क को ऐसे तरीके से और ऐसी दरों पर, जो विहित की जाएं, उद्घूहीत करने का हकदार होगा।]

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बशर्ते कि किसी क्षेत्र के संबंध में लगाए गए स्टैकिंग शुल्क की राशि जिसे विकसित नहीं किया जा रहा है या प्राधिकरण द्वारा विकसित नहीं किया गया है, उस स्थानीय प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर ऐसा क्षेत्र स्थित है।]

XXX

XXX

XXX

एस. 41. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण (1) [प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष] ऐसे निर्देशों को क्रियांवित करेंगे, जैसा कि इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए।

(2) यदि इस अधिनियम के तहत [प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष] द्वारा उनकी शक्तियों के प्रयोग में या या उनके कार्यों के निर्वहन में, या उसके संबंध में प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(3) राज्य सरकार किसी भी समय, या तो स्वप्रेषण पर या इस संबंध में उसको किए गए आवेदन पर, [प्राधिकरण या अध्यक्ष] द्वारा इस प्रयोजन के लिए निपटाए किसी मामले के अभिलेखों या पारित आदेश या जारी किए गए निर्देश की वैधता या औचित्य के सम्बंध में स्वयं का समाधान करने के लिए मांग सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित करेगा या ऐसा निर्देश जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे:

बशर्ते राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसे व्यक्ति के प्रतिकूल कोआ आदेश पारित नहीं करेगी।

[(4) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।]

XXX

XXX

XXX

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

एस. 59. निरसन आदि और बचत- (1) (ए) धारा 5 के खंड (सी), धारा 54, 55 और 56 तथा धारा 114 के खंड (xxxiii), धारा की उप-धारा (3) 117, धारा 119 की उप-धारा (1) की धारा (सी), धारा 191, धारा 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 और 333 धारा 334 की उप-धारा (1) की धारा (ए) और (बी), धारा 335, 336, अध्याय XIV [यूपी नगर पालिका अधिनियम, 1959] धारा 178, 179, 180, 180-ए, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 और 222 या उक्त धारा का विस्तार उसकी धारा 338 के तहत या संयुक्त प्रांत नगर क्षेत्र अधिनियम की धारा 1914 की धारा 38 के तहत किया जाता है या यथास्थिति [यूपी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम, 1961] की धारा 162 से 171 और उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण कार्यवाही का विनियमन) अधिनियम, 1958 और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन [सिवाय उन गृह निर्माण या सुधार योजनाओं के संबंध में, जिन्हें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 32 के तहत उसमें शामिल क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित करने से पहले अधिसूचित किया गया है, या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो बाद में उस अधिनियम के तहत जारी रहने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गये है जो विशेष आवास परिषद योजनाओं के रूप में इस धारा में निर्विष्ट उप-तत्पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ इस तरह की घोषणा के बाद शुरू की गई हैं, विकास क्षेत्र के संबंध में निलंबित रहेंगे और इसके बाद [उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] की धारा 139 की उप-धारा (3) का वही प्रभाव होगा जैसे कि विकास निधि के गठन से सम्बंधित अपेक्षाओं को उस क्षेत्र के लिए

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

प्राधिकरण के गठन की तिथि से निलंबित किया गया और जब तक ऐसे प्राधिकरण के विघटन नहीं होता और [संयुक्त प्रांत सामान्य खंड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24) के प्रावधान इस तरह के निलंबन के संबंध में लागू होंगे यदि निलंबन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम के निरसन के समान है, और विशेष रूप से भूमि के अर्जन से संबंधित सभी कार्यवाही उक्त अधिनियम के तहत सुधार योजनाओं के लिए भूमि में ही, जो किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष इस तरह के निलंबन से ठीक पहले लंबित है। जारी रह सकेगा और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी निर्णय दिया जाएगा (जो यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा) जैसे कि उन प्रावधानों को निलंबित नहीं किया गया था और कोई ऐसी बात करने के लिए, (भवन का संचालन संचालन नहीं) अधिनियम, 1958, के ऐसे निलम्बन लिए विहित प्राधिकरण एवं नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा किये जा सकते थे जो ऐसे निलम्बन के बाद जो उत्तर प्रदेश सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के लागू होने के परिणामस्वरूप किया जा सकता है, क्रमशः उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में निहित होगा।)

(बी) खंड (ए) के परिणामस्वरूप निलंबित प्रावधानों का प्रवर्तन धारा 58 के तहत प्राधिकरण के विघटन पर पुनः प्रारम्भ होगा, [संयुक्त प्रांत सामान्य खंड अधिनियम, 1904 की धारा 6 और 24] के प्रावधान इस अधिनियम के तत्समान प्रावधानों की प्रयोज्यता की समाप्ति के सम्बंध में लागू होंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के इन प्रावधानों के निरसन के समान होगा।

(सी) खंड (ए) और (बी), के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [यूपी नगरपालिका अधिनियम, 1916] या उत्तर प्रदेश (भवन संक्रिया का विनियमन) अधिनियम के तहत 1958 या [यूपी नगर निगम अधिनियम, 1959] यथास्थिति के अधीन कोई उप-

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

विधि निर्देश या विनियम और अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पहले की तारीख पर प्रवर्तन हो, जहां तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न किया जाए)।

(6) उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों के होते हुए भी-

(ए) उप-धाराओं (1) में निर्विष्ट अधिनियमितियों में से किसी के अधीन की गई कोई चीज या की गई कोई कार्रवाई (जारी की गई किसी अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या योजना या प्रदत्त अनुमति को शामिल करके), जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है प्रवर्तन में बना रहेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए गए या की गई मानी जाएगी यदि और जब तक उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई किसी भी चीज या कार्रवाई से अधिक्रान्त नहीं किया जाता।

अतः अधिनियम, 1973 की धारा 15(2-ए) के अनुसार विकास प्राधिकरण केवल उन्हीं प्रभारों अर्थात् विकास शुल्क, नामांतरण शुल्क, स्टैकिंग शुल्क एवं जल शुल्क की लगा सकता है। अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2 ए) के तहत उपबंधित किए गए के अलावा, अधिनियम, 1973 अन्य शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता है।

9. जहां तक राज्य के साथ-साथ विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 41 पर निर्भरता का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राज्य द्वारा धारा 41 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति, जैसे कि , पर्यवेक्षी प्रकृति के हैं और उक्त प्रावधान के तहत , राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विकास प्राधिकरणों को विभिन्न निर्देश जारी कर सकती है। मालती कौल (सुप्रा) के मामले में पैरा 9 में, यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया जो निम्नलिखित है:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

"9. धारा 41 अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण की परिकल्पना करती है। उप-धारा (1) के तहत, प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसे निर्देशों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाए। इस अधिनियम के तहत, धारा 56 नियम बनाने की शक्ति देती है। उप-धारा (1) में प्रावधान है कि कोई भी प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण के मामलों के प्रशासन के लिए, ऐसे नियम बनाए जो इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ असंगत न हो।

इसलिए, प्राधिकरण के मामलों के प्रशासन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकरण के लिए धारा 56 के तहत सामान्य शक्ति उपलब्ध है। विशेष रूप से उप-धारा (2) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) में दी गई शक्ति की सामान्यता के बावजूद) विशिष्ट शक्ति नियमों के माध्यम से दी गई है, जैसा कि उसके तहत बताया गया है। खंड (i) जो एक अवशिष्ट खंड है, किसी अन्य मामले के लिए प्रदान करता है जिसे विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है। "

10. इस न्यायालय द्वारा केके भल्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में एक समान प्रश्न पर विचार किया गया, जिसकी रिपोर्ट (2006) 3 SCC581 में दी गई थी। मध्य प्रदेश अधिनियम के तहत राज्य सरकार की शक्तियों से निपटने के दौरान, जो अधिनियम, 1973 की धारा 41 के समान है, पैरा 62 में, यह देखा गया है और निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

" 62. इसके अलावा, 1973 के अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, धारा 3 के तहत नियुक्त अधिकारियों और अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति केवल नीतिगत मामलों तक ही सीमित है और किसी अन्य के लिए नहीं। नीति

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के ऐसे मामले फिर से प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में होने चाहिए न कि उनके अपमान में।"

11. पूनम वर्मा वी. दिल्ली विकास प्राधिकरण, (2007) 13 एससीसी 154 के मामले में, दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम (डीडीए अधिनियम की धारा 41) के तहत परी मटेरिया प्रावधान से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने देखा और आयोजित किया पैरा 13 निम्नानुसार है:

"13. सक्षम कानूनी मंचों के समक्ष प्रतिवादी की ओर से सेवाओं में कथित कमी के साथ-साथ अपने आप में किसी भी कानूनी अधिकार को स्थापित करने में विफल रहने के बाद, उन्होंने प्रशासनिक पक्ष पर उपचार का सहारा लिया, जो निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं थे। इसे इस रूप में नहीं दिखाया गया है। केंद्र सरकार किस आधार पर प्रतिवादी के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। अधिनियम की धारा 41 में केवल यह परिकल्पना की गई है कि प्रतिवादी ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं। अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए। वही अपने दायरे में एक आदेश नहीं लेता है जो प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन के मामले में केंद्र सरकार द्वारा पारित किया जा सकता है। धारा 41 नीतिगत निर्णय के बारे में बताती है। जारी किए गए किसी भी निर्देश में एक होना चाहिए। अधिनियम के कुशल प्रशासन के साथ सांठगांठ। इसका किसी विशेष योजना के संबंध में प्राधिकरण की योजनाओं को पूरा करने से कोई लेना-देना नहीं है। "

12. परिस्थितियों में, अधिनियम, 1973 की धारा 41 के तहत शक्तियों के प्रयोग में, राज्य विकास प्राधिकरणों को धारा 15 (2-ए) के तहत प्रदान किए गए शुल्कों/शुल्कों को लगाने की अनुमति/अनुमति देने वाले आदेश जारी नहीं कर सकता था। अधिनियम, 1973 का। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

है कि धारा 15 (2-ए) के तहत प्रदान की जाने वाली फीस / शुल्कों की लेवी, उन सभी को अधिनियम, 1973 की धारा 2 के तहत विशेष रूप से परिभाषित किया गया है।

इसलिए, अधिनियम का इरादा अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2-ए) के तहत प्रदान किए गए/उल्लेखित शुल्कों/शुल्कों को ही लगाना है, अन्यथा अन्य शुल्कों को भी अधिनियम, 1973 के तहत परिभाषित किया गया होता। अन्य शुल्कों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 द्वारा प्रभावित कहा जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार, कानून के अनुसार और/या के तहत प्रदान किए गए को छोड़कर कोई भी कर/शुल्क/प्रभार नहीं लगाया जाएगा। परिस्थितियों के तहत और उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने स्वीकृति लेआउट योजना, उप-विभाजन शुल्क, प्रभाव शुल्क आदि की मंजूरी देते समय निरीक्षण शुल्क/पर्यवेक्षण शुल्क के आरोपण के माध्यम से विभिन्न मांग नोटिसों को सही तरीके से अलग कर दिया है। .

13. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, यूपी राज्य के विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकास शुल्क /शुल्क लगाने की पुष्टि एतद्वारा की जाती है।

रेखा रानी (उपरोक्त) (सिविल अपील संख्या 4489/2014) के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाता है और विकास शुल्क/शुल्क की वसूली को रद्द किया जाता है और उस सीमा तक अपास्त किया जाता है। आक्षेपित निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित मांग नोटिसों/अन्य प्रभारों/शुल्कों की उगाही, अर्थात् निरीक्षण शुल्क/पर्यवेक्षण शुल्क, स्वीकृति लेआउट योजना, उप-विभाजन शुल्क, प्रभाव शुल्क आदि (विकास शुल्क/शुल्क के अलावा)) इसके द्वारा पुष्टि की जाती है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

14. यह देखा और निर्देशित किया जाता है कि धारा 15 (2-ए) के तहत विकास शुल्क/शुल्क और शुल्क के अलावा संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले से भुगतान की गई कोई भी राशि, अब 6% के साथ संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं को वापस की जाएगी। प्रति वर्ष ब्याज, आज से बारह महीने की अवधि के भीतर, निश्चित रूप से विकास शुल्क/शुल्क समायोजित करने के बाद। यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने बेटरमेंट शुल्क लगाने के बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं किया है, जो कि अधिनियम, 1973 की धारा 35 के तहत अन्यथा अनुमत है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रिफंड का आदेश केवल संबंध में लागू होगा उन मूल रिट याचिकाकर्ताओं/व्यक्तियों के लिए जिन्होंने मांग नोटिस को चुनौती दी है और जो उच्च न्यायालय के समक्ष थे। स्वतंत्र कार्यवाही के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख करें।¹⁵ उपरोक्त के संदर्भ में वर्तमान अपीलों का निस्तारण किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

.....

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह

.....

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार

नई दिल्ली,

28 अप्रैल, 2023.

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”